

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7233/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลชัย
นาย โกเมนทร์ นุกุลพานิชวิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 77, มาตรา 79

จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 1836/115 ส่วนบ้านเลขที่ 1836/116 นั้น ไม่มีชื่อจำเลยอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านจึงไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือสำนักทำการงานของจำเลยการที่พนักงานเดินหมายไปปิดหมายนัดแจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่บ้านเลขที่ดังกล่าว จึงเป็นการปิดหมายที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 77, 79 ถึงแม้จะปรากฏว่าส.จะเคยแจ้งแก่เจ้าพนักงานศาลว่าจำเลยที่อยู่ ณ บ้านเลขที่ 1836/116 แต่ส.มิใช่คู่ความไม่มีอำนาจจะแจ้งแถลงไขความดังกล่าว จึงไม่ผูกมัดจำเลยในอันจะฟังว่าจำเลยมีภูมิลำเนาหรือภูมิลำเนาเฉพาะกาลณ บ้านเลขที่ดังกล่าว ที่จะมีผลให้การปิดหมายของพนักงานเดินหมายเป็นการปิดโดยชอบ การที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียวโดยที่จำเลยไม่ทราบนัดและไม่มาศาลนั้น จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้กระบวนการพิจารณาหลังจากนั้นต่อมาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยชอบที่จะต้องเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการซื้อขายโรง
ภาพยนตร์ และศูนย์การค้าระหว่างนายศักดิ์ชัย อมรพิมลกับจำเลยศาลชั้นต้น
พิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนการซื้อขายตามฟ้องโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลชั้น
ต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3
ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 โดยโจทก์มาศาล ส่วนจำเลยทราบนัดแล้วไม่
มา

จำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 ว่า จำเลยไม่เคยได้รับหมายนัด
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยอยู่บ้านเลขที่ 1836/115 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัดเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แต่พนักงานเดินหมายไปปิดหมาย
นัดที่บ้านเลขที่ 1836/116 การอ่านคำพิพากษาจึงไม่ชอบขอให้นัดอ่านใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า บ้านเลขที่ 1836/115 และ 1836/116 เป็นของจำเลย มี
จำเลยและนางสุพรรณีย์ อัครชาติกุล ภรรยาจำเลยอาศัยอยู่ด้วยกัน การส่งหมายให้
จำเลย ณ บ้านเลขที่ 1836/116 จึงเป็นการส่งหมายให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว จำเลย
ยื่นคำร้องเพื่อประวิงคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 77
บัญญัติว่า การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจ้าพนักงานศาลไปยังที่อื่นนอกจาก

ภูมิลำเนา หรือสำนักทำกรงานของคู่ความหรือของบุคคล ซึ่งระบุไว้ในคำคู่ความหรือเอกสารนั้น ให้ถือว่าเป็นการถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ

(1) คู่ความหรือบุคคลนั้นยอมรับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นไว้ หรือ

(2) การส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นได้กระทำในศาล

มาตรา 79 บัญญัติว่า ถ้าการส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะทำได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ก่อน ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอื่นแทนได้กล่าวคือ ปิดคำคู่ความหรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำกรงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในคำคู่ความหรือเอกสาร หรือมอบหมายคำคู่ความหรือเอกสารไว้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตำรวจแล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้วนั้นไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือลงโฆษณาหรือทำวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร

ข้อเท็จจริงได้ความตามรายงานการเดินเผชิญสืบ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2533 และสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ 1836/116 และ 1816/115 เอกสารหมาย ป.ล.1 และ ป.ล.2 ที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 1836/115 ส่วนบ้านเลขที่ 1836/116 นั้น ไม่มีชื่อจำเลยอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านจึงไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือสำนักทำกรงานของจำเลย การที่พนักงานเดินหมายไปปิดหมายนับแจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวจึงเป็นการปิดหมายที่ไม่ชอบด้วยด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้นถึงแม้จะปรากฏว่านางสุพรรณีย์ อัครชาติกุล จะเคยแจ้งแก่เจ้าพนักงานศาลว่าจำเลยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 1836/116 แต่นางสุพรรณีย์มิใช่คู่ความ ไม่มีอำนาจจะแจ้งแถลงไขความดังกล่าวจึงไม่ผูกมัดจำเลยในอันจะฟังว่าจำเลยมีภูมิลำเนาหรือภูมิลำเนาเฉพาะกาล ณ บ้านเลขที่ดังกล่าว ที่จะมผลให้การปิดหมายของพนักงานเดินหมายเป็นการปิดโดยชอบการที่ศาลชั้นต้นอ่านคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียวเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 โดยที่จำเลยไม่ทราบนัดและไม่มาศาลนั้น จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้กระบวนการพิจารณาลงจากนั้นต่อมาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยชอบที่จะต้องเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27

พิพากษายก คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งศาลชั้นต้นกับยกการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ได้อ่านเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 และกระบวนการพิจารณาลงจากนั้นต่อมา ให้ศาลชั้นต้นนัดโจทก์จำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ใหม่ต่อไป

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ